

1500036-90.2022.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... um indivíduo estaria praticando o tráfico em um posto de combustível. Durante patrulhamento no local, avistaram o acusado e realizaram a sua abordagem. Disseram que, em busca pessoal, foram localizados entorpecentes. Indagado, o acusado confessou que estava atuando no tráfico e indicou que havia mais drogas na calçada do outro lado da rua, onde foi encontrada uma sacola ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500036-90.2022.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500036-90.2022.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2015170/2022 - DEL.SEC.JACUPIRANGA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSEANDERSON SANTOS DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

JOSEANDERSON SANTOS DE JESUS foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, por volta das 02:37 horas do dia 18 de janeiro de 2022, na Rua São Paulo, nº01, bairro Barra do Azeite, cidade de Cajati, Comarca de Jacupiranga/SP, trazia consigo e guardava, de forma livre e consciente, com a finalidade de venda e entrega a terceiros, 15 porções de maconha, totalizando 53,89 gramas, 15 pinos de cocaína, totalizando 26,47 gramas e 12 pedras de crack, totalizando 3,99 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 44/45.

Resposta à acusação, às fls. 97.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório do réu. Após, as partes se manifestaram em alegações

finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e laudo pericial de fls. 126/128.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base nos depoimentos colhidos em Juízo. Os policiais militares relataram que receberam informação de que um indivíduo estaria praticando o tráfico em um posto de combustível. Durante patrulhamento no local, avistaram o acusado e realizaram a sua abordagem. Disseram que, em busca pessoal, foram localizados entorpecentes. Indagado, o acusado confessou que estava atuando no tráfico e indicou que havia mais drogas na calçada do outro lado da rua, onde foi encontrada uma sacola contendo mais entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares foram consonantes entre si e com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

O réu, por sua vez, negou os fatos, alegando ser usuário, o que acabou isolado nos autos. Ademais, a quantidade de droga apreendida não se mostra compatível com o tipo do art. 28, da Lei 11.343/06.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso, a natureza do crack é circunstância desfavorável, levando em conta o seu alto potencial lesivo para a saúde pública. Isto posto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que a quantidade e variedade de droga não são compatíveis com a traficância ocasional, demonstrando, pelo contrário, dedicação ao crime.

Ante o exposto, CONDENO o réu JOSEANDERSON SANTOS DE JESUS pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva do réu, por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 16 de setembro de 2022.

MARGEM DIREITA